

ARTIGOS · POLÍTICA

Do alto do Mulungu às urnas de 2026

O gesto na Sapucaí pode custar caro ao presidente Lula · e a resposta não está no judiciário, mas na sociedade.

Guilherme Augusto Turbino Ribeiro · Política · 4 min de leitura · 20 de fevereiro de 2026

A Lei nº 9.504/1997 trata sobre propaganda eleitoral antecipada. Para sua desobediência, seria necessária a ocorrência de pedido explícito de voto, e o samba-enredo foi cuidadoso quanto a isso. O número 13 foi mencionado e repetido várias vezes. Vi juristas dizendo que, no contexto em que foi colocado, poderia haver intenção velada, mas dentro de certa ‘licença poética’, cujo uso como fundamento de condenação poderia flertar com censura à expressão artística. Por outro lado, vi alguns sustentando que essa menção, aliada ao ‘Olê, olê, olê, Lula, Lula’ · jingle clássico do presidente · bem como a pautas atuais ou futuras do petista, como a escala 6x1 e a defesa da soberania, poderiam ser vistas como pautas de um comício atual e, portanto, que, se associadas, configurariam propaganda eleitoral antecipada.

Contudo, é fato que, para uma condenação aqui, haveria margem para interpretação contrária, uma vez que eventual sentença dependeria de interpretação contextual e não de um fato concreto, como o pedido explícito de voto. Ademais, a penalidade prevista é mínima · no máximo, multa de R\$ 25.000. Isso não representaria nada para a campanha do maior personagem político das últimas décadas no Brasil.

Já a acusação de abuso de poder político ou econômico, prevista na Lei Complementar nº 64/1990 e que pode resultar em inelegibilidade, exigiria que houvesse assimetria na oferta de recursos financeiros do governo federal à escola Acadêmicos de Niterói. O que se sabe até o momento é que houve repasse igualitário entre as escolas de samba: R\$ 12.000.000 destinados do governo federal à Embratur, que, por sua vez, repassou R\$ 1.000.000 para cada escola. Lula, ademais, teve o cuidado de não desfilar, assim como a primeira-dama, Janja, e também cumprimentou as demais escolas que passaram pela avenida · Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Diante disso, entendo que a direita tem muito mais a ganhar explorando a reação da sociedade em virtude de pautas como a ala crítica ao conservadorismo, que trouxe, de forma jocosa, a família tradicional e as igrejas evangélicas. A OAB-RJ já emitiu nota de repúdio, o que poderia ser acompanhado pela CNBB, por igrejas evangélicas e por lideranças políticas e partidárias. Um

repúdio oriundo da sociedade civil é muito mais identificado com uma bandeira de direita do que a judicialização da questão, sobretudo em um país cujo Judiciário vive uma crise de confiança e enfrenta questionamentos públicos relevantes.

Ala ‘Família em conserva’ no desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, em 15/02/2026, dentro do enredo ‘Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil’.

Se dialogarmos com O Príncipe, de Maquiavel, podemos aplicar aqui os conceitos de virtù e fortuna, apresentados logo no início da obra como ferramentas para o exercício estável do poder. Evidentemente, é necessário adequar o raciocínio ao contexto republicano, visto que o clássico texto do início do século XVI foi escrito sob uma lógica monárquica. Ainda assim, Maquiavel sugere que a virtù consiste na capacidade do governante de agir com inteligência, aproveitar oportunidades e criar instrumentos de legitimação do poder, sobretudo aqueles capazes de manter estabilidade diante da fortuna · isto é, da imprevisibilidade, que pode ser benéfica ou adversa.

Imaginemos o evento de 8 de janeiro como uma fortuna · um fato imprevisível. Bolsonaro havia passado o comando das Forças Armadas a Lula ainda em dezembro de 2022, não impediu a passagem da faixa presidencial e encontrava-se fora do Brasil. A chamada ‘minuta do golpe’ não continha assinatura. Não conheço fatos que permitam afirmar que ele estivesse nos Estados Unidos liderando os ataques. Trato, portanto, esse episódio no campo da imprevisibilidade, ainda que fosse um risco politicamente temido. Se sua postura ao longo da pandemia tivesse sido diferente, se tivesse agregado mais decoro e mais capital simbólico à sua trajetória, talvez tivesse construído virtù suficiente para blindá-lo politicamente das acusações que enfrentou diante daquela fortuna.

Surge aqui, portanto, uma oportunidade concreta para a direita dar um exemplo de defesa da liberdade de expressão mesmo quando o conteúdo expresso lhe é desfavorável e até agressivo. Tal gesto pode ser utilizado futuramente como prova de coerência, inclusive diante de novas acusações. Em um ambiente em que parte da esquerda consolidou o estigma de ‘fascismo’ associado ao bolsonarismo, um exemplo concreto de tolerância pode funcionar como blindagem política e reputacional.

Também deve-se considerar que a reafirmação da direita sobre o lulismo seria muito mais efetiva vencendo o próprio Lula nas urnas do que tornando-o inelegível. A inelegibilidade abriria espaço para a construção de uma narrativa de perseguição e injustiça histórica, cristalizando a ideia de que Lula teria sido impedido de disputar sua reeleição por uma direita golpista e antidemocrática. Vencê-lo no voto, por outro lado, neutralizaria essa retórica e produziria uma vitória politicamente mais robusta e legitimadora.

Em síntese, juridicamente o ganho é pequeno e incerto; politicamente, o custo da judicialização pode ser elevado. A resposta estratégica talvez esteja menos no Judiciário e mais na sociedade

civil e, sobretudo, nas urnas.